



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים**

מס' התיק: 54/10+56/10

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין  
בנתניה**

**התובע שכנגד בתיק 54/10  
התובעת שכנגד בתיק 56/10**

**1. עמירם שמידוב ת.ז. 31648553  
2. גולדנר בלה ת.ז. 005294376**

**בעניין:**

שניהם ע"י ב"כ עו"ד מיכל בן דוד ואח'  
מרח' אבא הלל 7 (בית סילבר) רמת גן  
טל: 03-6139977, פקס: 03-6139555

**- נ ג ד -**

**1. נציגות הבית המשותף דיזינגוף 7, נתניה  
2. אורן מעליות ושובל מבנים בע"מ  
ח.פ. 514222918  
הנתבעים שכנגד  
בתיקים 54/10 ו- 56/10**

שניהם ע"י עו"ד אורי רפאל  
מרחוב שמואל הנציב 28, נתניה  
טל': 09-8623636, פקס: 09-8623634

## **פסק דין**

1. הנתבעים שכנגד, הגישו תביעה כנגד התובעים שכנגד מס' 1 ו- 2 במסגרת תיק 54/10 ותיק 56/10, בגין הפרשי חלקם בהוצאות שהוציאה הנציגות להחזקת הרכוש המשותף בבית המשותף אשר ברחוב סוקולוב 13 נתניה המזוהה כחלקה 10 בגוש 8268 (להלן: "הבית") כמפורט בכתבי התביעה.

2. התובעים שכנגד הגישו כתב תביעה שכנגד כנגד הנתבעים שכנגד במסגרת תיק 54/10 ותיק 56/10 (וכנגד נתבעים נוספים, שרון ברדה ת.ז. 025707332 ויוסף אורן ת.ז. 063761738 אשר נמחקו בהחלטת כב' המפקחת וינברגר מיום 2.11.10 מהטעם שנתבעו בתביעה שכנגד בהיותם חברי נציגות) בה עתרו למספר סעדים כמפורט בסעיף 4 לכתב התביעה שכנגד, ויצוטטו להלן:

" 4.1 להורות על זימון וכינוס אסיפות דיירים לפי החוק, ולקבוע סדרים לצורך ניהול תקין של נציגות ועד הבית המשותף לפי הוראות החוק והתקנון המוסכם ולקבוע כי גביית דמי ועד והוצאות השתתפות באחזקת הרכוש המשותף, יהיו בהתאם לתקנון המוסכם.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 54/10+56/10

בפני המפקחת על רישום מקרקעין  
בנתניה

4.2 להורות כי על הנתבעת 1 לתת לתובעים גילוי ועיון ברישומים ובמסמכים ומתן חשבוניות על אופן גביית דמי ועד והוצאות השתתפות באחזקת הרכוש המשותף לרבות שיפוצים, תיקונים וכיוצא, וזאת החל משנת 2003 ואילך. זאת, בכדי לאפשר לתובעים לבדוק האם שיעור דמי הוועד ששולם על ידם שולם בהתאם לתקנון המוסכם החל על הבית.

4.3 להורות כי על הנתבעת 1 לערוך חישוב מחודש, **בהתאם לתקנון הבית המשותף** (הדגשה במקור. א.ש.) בנוגע לכל חלוקת דמי ועד הבית החודשיים ושל הוצאות אחזקת הבית המשותף, שיפוצים, תיקונים רכישת מחשב השקיה וכיוצא"ב, וזאת החל משנת 2003 ואילך, ולאפשר לתובעים לבדוק את החישוב כאמור. ככל שיתברר כי התובעים שילמו דמי ועד והשתתפות בהוצאות שיפוצים, תיקונים רכישת ציוד ועוד ביותר מחלקם לפי התקנון המשותף, מתבקשת המפקחת הנכבדה להורות כי יש להשיב לתובעים את הסכומים אשר שילמו ביתר.

4.4 לקבוע כי על הנתבעת 1 לגבות את מלוא כספי הוועד מכל דיירי הבית, **לפי חלקם** **קבוע בתקנון המוסכם** (הדגשה במקור א.ש.) לרבות ובפרט מדיירי דירה 17, אשר משלמים באופן בלתי ברור ובלתי מוצדק סכום פחות של דמי וועד מחלקם.

4.5 להורות כי מינויים של הנתבעים 2 – 4 (ובכלל זה מר ברדה ומר אורן לעיל אשר נמחקו כאמור בהחלטת כב' המפקחת וינברגר בהחלטתה מיום 2.11.10 הוספה שלי א.ש.) ו/או מי מהם לנציגות הבית המשותף נעשה שלא כדין, והוא בטל מעיקרו וכך גם בטלות כל ההחלטות שהתקבלו על ידם ו/או בוצעו על ידם.

4.6 לקבוע כי כל הסכם שנקשר בין הנתבעת 1 לנתבעים 2-4 (ובכלל זה מר ברדה ומר אורן לעיל אשר נמחקו כאמור בהחלטת כב' המפקחת וינברגר בהחלטתה מיום 2.11.10 הוספה שלי א.ש.) ו/או מי מהם, הינו בטל מעיקרו משנקשר בניגוד לחוק, ואינו מקנה לנתבעים 2-4 כל זכות תביעה ו/או דרישה מכוחו.

4.7 לקבוע כי על הנתבעים 2-4 (ובכלל זה מר ברדה ומר אורן לעיל אשר נמחקו כאמור בהחלטת כב' המפקחת וינברגר בהחלטתה מיום 2.11.10 הוספה שלי א.ש.) לפרט את חשבון הכספים ששולמו להם בגין דמי ניהול הבית המשותף וכן להשיב את מלוא הסכומים, משמונו שלא כדין.

4.8 לקבוע כי על הנתבעים 1-4 לפצות את התובעים בגין נזיקיהם שנגרמו להם בשל התנהלותם חסרת תום הלב והפסולה בניהול נציגות הבית המשותף, לרבות בהגשת תביעה חסר תום לב ובתשלום אגרות כפולות במכוון ובגין התרשלותם משידעו ו/או היו צריכים לדעת כי מינוי הנתבעים 2-4 נעשה שלא כדין ובניגוד לחוק.

4.9 לחייב את הנתבעים בהוצאות ובשכר טרחת עו"ד בגין תביעה זו".



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 54/10+56/10

בפני המפקחת על רישום מקרקעין  
בנתניה

3. נוכח בקשת בעלי הדין ולאור זהות עילת התביעה הורתה כב' המפקחת וינברגר בהחלטתה מיום 28.7.10 על איחוד הדיון בתביעות 54/10 ו- 56/10. כן קבעה כב' המפקחת וינברגר בהחלטתה מיום 2.11.10, כי אין מקום לעכב את הדיון בתביעה העיקרית עד לבירורה של התביעה שכנגד והורתה כדלקמן:

**"...אני מורה לב"כ התובעת (נתבעת שכנגד כאן. הוספה שלי א.ש.) להגיש תחשיב שבו יובהר כיצד חושב חלקם של הנתבעים בהוצאות החזקת הרכוש המשותף בהתאם לשטח דירותיהם בתוך שבועיים מהיום. ב"כ הנתבעים יוכלו להתייחס לתחשיב בתוך שבועיים נוספים, ולאחר מכן יובא אלי התיק העיקרי למתן פסק דין".**

4. בהתאם להחלטת כב' המפקחת הנ"ל, הוגשו תחשיבי הצדדים. לאחר שהוגשו התחשיבים כאמור, ניתן על ידי ביום 29.3.11 פסק דין בתביעה העיקרית בו קבעתי כי מאחר ובתקנון המוסכם של הבית אין כל אזכור באשר לשיעור השתתפותו של כל בעל דירה בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף, הרי שחישוב, כאמור, ייעשה לפי יחס שטח רצפת הדירות בבית, כפי הרשום בפנקס הבתים המשותפים, אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית. בהתאם לכך, חייבתי את הנתבעים שכנגד לשלם לנתבעת שכנגד מס' 1 את הפרשי חלקם בהוצאות שהוציאה הנציגות להחזקת הרכוש המשותף בבית בשיעורים שנקבעו בפסק הדין.

5. בטרם אתייחס לטענות הצדדים לגופן, אדרש להלן לבקשת התובעת שכנגד מס' 2, (להלן: "תובעת 2") כפי שהתבקשה בסיכומים שהוגשו מטעם התובעים שכנגד (להלן: "התובעים"), להורות על מחיקתה מהתביעה שכנגד (להלן: "התביעה") ללא צו להוצאות מהטעם שקיימת הרעה במצבה הבריאותי המגבילה את יכולתה הפיזית והנפשית להתמודד עם ההליך המשפטי. בסיכומים שהוגשו מטעם הנתבעים שכנגד (להלן: "הנתבעים") מתנגדים אלה למחיקתה של התובעת 2 מן ההליך ללא צו להוצאות. לטענתם, תובעת 2 זנחה את תביעתה, משכך, ועל מנת שלא תוגש על ידה תביעה נוספת בעתיד, באותו העניין, התבקש להורות כי תביעתה כנגדם תידחה אגב חיובה בהוצאות המשקפות את היקף ההליכים שהתנהלו בתיק זה.

לא מצאתי להיעתר לבקשה ואנמק: הנתבעים ניהלו הליך שלם שכלל מספר דיונים, הגשת כתבי טענות וסיכומים על מנת להתגונן מפני תביעת תובעת 2, ועל כן אין כל הצדק להיעתר לבקשה למחיקתה ללא צו להוצאות.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 54/10+56/10

בפני המפקחת על רישום מקרקעין  
בנתניה

**טענות הצדדים לגופן**

6. בכתב התביעה נטען, בין היתר, כי ניהול הבית מתקיים בחוסר תום לב ללא גילוי נאות, ללא שקיפות ובאופן שרירותי תוך שמקצת בעלי דירות עושים בבית כבשלהם, בניגוד לחוק, לתקנון המוסכם ולהוראות התקנון המצוי. משכך, התבקש להורות על זימון וכינוס אסיפת דיירים, כמפורט בסעיף 4.1 לכתב התביעה. הנתבעים הכחישו בכתב ההגנה שהוגש מטעמם טענות אלה, וטענו כי התביעה הוגשה מטעמי "טקטיקה" נוכח התביעה העיקרית שהוגשה על ידם כנגד התובעים על מנת לאלץ הנתבעים להתפשר עמם בתביעה העיקרית.

בסיכומים שהוגשו מטעם התובעים נטען כי לאחר שהוגשה התביעה התרחשו אירועים שיש בהם כדי להשפיע על הסעדים שהתבקשו בה. התובעים הפנו לפרוטוקול אסיפה כללית מיום 14.11.10 (הוגש וסומן ת'11) וכן לפסק הדין שניתן על ידי בתביעה העיקרית ביום 29.3.11. התובעים זנחו בסיכומיהם את תביעתם לקבלת הסעד שהתבקש בסעיף 4.1 לכתב התביעה, ותחת זאת ביקשו להורות לנתבעים לכבד את החלטות האסיפה הכללית מיום 14.11.10. עסקינן בסעד חדש שלא התבקש במסגרת התביעה ואף לא הוגשה בקשה להורות על תיקונה של התביעה בהתאם, ולא מצאתי ליתן סעד בעניין זה, אך למותר לציין כי ברי כי יש לכבד החלטות האסיפה הכללית ללא החלטה שיפוטית.

7. טענה נוספת שהועלתה על ידי התובעים הינה כי הוצאות החזקת הרכוש המשותף של הבית חושבו שלא על פי הוראות התקנון המוסכם החל על הבית. משכך, התבקש ליתן לתובעים את הסעדים המפורטים בסעיפים 4.2, 4.3 ו- 4.4 לכתב התביעה.

משנקבע בפסק הדין שניתן על ידי ביום 29.3.11 כי בתקנון הבית המוסכם אין כל אזכור באשר לשיעור השתתפותו של כל בעל דירה בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף, ומשכך חישוב כאמור, ייעשה לפי יחס שטח רצפת הדירות בבית, כפי הרשום בפנקס הבתים המשותפים, אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית, הרי שאין מקום להיעתר למבוקש בסעיפים 4.3 ו- 4.4 לכתב התביעה.

באשר לסעד שהתבקש בסעיף 4.2 לכתב התביעה, נטען על ידי התובעים בסיכומיהם כי במהלך ניהול ההליך קיבלו מספר מסמכים מהנתבעת 2, אך אלה אינם מתייחסים, לטענתם, לשנים לגביהן הוגשה התביעה. משכך, התבקש להורות לנתבעת שכנגד מס' 1 (להלן: "נתבעת 1")



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים**

**מס' התיק: 54/10+56/10**

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין  
בנתניה**

להציג כל מסמך הנוגע לניהול הבית המשותף לרבות מסמכים, חשבוניות וקבלות הנוגעים לתקופה שמשנת 2003 ואילך ובכלל זה מסמכים אשר אינם מצויים במשרדי הנתבעת 2. אין בידי להיעתר לכך: בחקירתו הנגדית הודה התובע 1 כי קיבל לידיו את כל המסמכים הרלבנטיים (ראה פרוטוקול מיום 13.3.11, עמ' 11, שורות 33 – 34 וכן עמ' 13 שורות 6-3), לא נטען ואף לא הוכח כי בידי הנתבעת 1 מסמכים נוספים שלא הוצגו בפני התובעים. כך או אחרת, לו סברו התובעים כי קיימים מסמכים נוספים שלא גולו, היה עליהם להגיש בקשה לגילוי מסמכים תוך כדי בירורו ושמיעתו של התיק. משבחרו התובעים שלא לעשות כן, אין הם רשאים לטעון במסגרת סיכומיהם לקבלת מסמכים שלא גולו להם בעבר.

עוד טענו התובעים בסיכומיהם כי כל עוד לא גולו מלוא המסמכים, כמבוקש, לא עלה בידם לחשב מספרית את החזר הסכומים להם הם זכאים התובעים. עם זאת, לטענת התובעים, הוכח כי הם שילמו סך של 355 ₪ כל אחד עבור הוצאות אחזקת הבית המשותף, לפי חלוקה שגויה ופסולה, ולא כפי הנקבע בפסק הדין שניתן על ידי ביום 29.3.11. התובעים היפנו בסיכומיהם לחקירותיהם הנגדיות של התובעים בישיבה מיום 13.3.11. משכך התבקש להורות לנתבעים לחשב מחדש את הסכום האמור (355 ₪) לכל דירה בהתאם למנגנון החישוב שנקבע בפסק הדין שניתן על ידי ביום 29.3.11, ולהורות להשיב לתובעים שכנגד את ההפרש בין הסכום ששולם לבין הסכום שיש לשלם על החישוב שנקבע בפסק הדין, האמור.

עיון בפרוטוקול אליו הפנו התובעים מלמד כי הסכום הנ"ל הוצג בפני תובעת 2 באמצעות קבלה במסגרת חקירתה הנגדית בהקשר של הוצאה לרכישת שער כניסה וסורגים לפח הזבל (ראה פרוטוקול מיום 13.3.11, עמ' 10, שורות 44-34 ובהמשך עמ' 11, שורות 5-1) מעדותה של תובעת 2 לא ברור מהו המפתוח שעל בסיסו נקבע הסכום האמור, וכיצד נגזר. כך גם לא ברור כיצד חושב ביחס לבעלי הדירות האחרים בבית. בנסיבות אלה, רב על הנסתר הגלוי, התובעים לא הרימו הנטל להוכיח כי הינם זכאים להפרש כלשהו, כנטען, ומשכך אני מוצאת לדחות טענותיהם לעניין זה.

8. עוד נטען בכתב התביעה כי נתבעת 2 הינה "מתחזק" כהגדרתו בסעיף 71 (ב) (1) לחוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969 (להלן: "החוק"), ומשכך ההתקשרות עמה נעשתה שלא כדין, ומבלי שהתקיים הרוב הדרוש מבין בעלי הדירות בבית. כן נטען כי "פרוטוקול מינוי חברת



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים**

**מס' התיק: 54/10+56/10**

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין  
בנתניה**

ניהול" (הוגש וסומן ת'4) אינו תקין מאחר וחתומים בו אנשים שאינם בעלי דירות ומבלי שהוצגו יפויי כוח מטעם בעלי הדירות לחתום בשמם על הסכמה למינויה של הנתבעת 2.

לטענת הנתבעים יש לדחות טענה זו על הסף מחמת שיהוי נוכח העובדה כי הועלתה מעל שנה לאחר ההתקשרות עם נתבעת 2. לגופם של דברים נטען כי ההתקשרות עם נתבעת מס' 2 נעשתה עם נציגות הבית באמצעות חבריה הנבחרים, מר אורן יוסף ושרון ברדה, לאחר שהתקבלה על כך החלטה כדן ע"י רוב בעלי הדירות בבית, לצורך קבלת שירותים לניהול הבית. משכך, אין לראות בנתבעת 2 "מתחזק" כהגדרתו בחוק, ודי היה ברוב הקבוע בסעיף 12 (א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין כדי להתקשר עמה.

**האם הוכח שיהוי?**

הטוען שיהוי חייב להוכיח שניים אלה: שיש לראות בשיהוי משום ביטוי לויתור על הזכות או להזנחה או ייאוש מצד התובע וכי עקב השיהוי הורע מצבו של הנתבע (ראה לעניין זה 554/84, החברה לשיכון עממי בע"מ נ' גבריאל מימון, פ"ד מ (2), 802, אליו הפנה ב"כ הנתבעים בכתב הגנה). במקרה דנן לא הוכחו שני יסודות אלה. מהעדויות והראיות שהוצגו בפני עולה כי התובעים לא היו שבעי רצון מהאופן בו קיבלה הנתבעת 2 את מינויה לפעול בבית, ואף פעלו להפסקת מינויה האמור. באשר ליסוד השני, לא נטען וממילא לא הוכח כי מצבם של הנתבעים הורע.

**האם נתבעת 2 הינה "מתחזק" כהגדרתו בחוק?**

סעיף 71 (ב) (1) לחוק המקרקעין קובע כדלקמן:

**"בעלי הדירות רשאים לקבוע, בתקנון או בהחלטה שהתקבלה ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, כי הניהול וההחזקה התקינה של הרכוש המשותף, כולם או רובם, יתבצעו על ידי מי שבעלי הדירות (הדגשה שלי א.ש.) יתקשרו עמו למטרה כאמור (בחוק זה – מתחזק)".**

הנה כי כן, תנאי יסוד לקיומו של "מתחזק" הינו כי ההתקשרות עם המתחזק תתבצע על ידי בעלי הדירות בבית. במקרה דנן, כעולה מהסכם "ניהול ואחזקה", שהוגש וסומן ת'13, ההתקשרות הייתה בין נציגות הבית ובין נתבעת 2. אין הדבר שונה מהתקשרות הנציגות עם חברת ניקיון ו/או עם חברה אחרת ו/או בעל מקצוע המספק/ת שירותים לטובת הבית.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים**

**מס' התיק: 54/10+56/10**

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין  
בנתניה**

לאור האמור, לא מצאתי כי עסקינן ב"מתחזק" כהגדרתו בחוק אלא בספק ששכרה הנציגות ליתן שירותים לבית המשותף.

החלטות האסיפה הכללית, ובכלל זה, החלטה שעניינה קבלת שירותי ניהול הבית מחברה חיצונית ו/או בחירת חברי נציגות, צריך שתתקבלנה ברוב דעות. ראה סעיף 12(א) לתקנון המצוי החל בעניינו מכוח סעיף 1 לתקנון המוסכם החל על הבית.

**האם התקיים במקרה דנן הרוב הדרוש?**

עניינו של ת'4 (צורף גם כנספח נ'2 לכתב ההגנה שכנגד) "פרוטוקול מינוי חברת ניהול" (להלן: "פרוטוקול המינוי" או "הפרוטוקול").

לטענת התובעים, מתוך 13 אנשים שחתימתם מופיעה בפרוטוקול מופיעות חתימות של אנשים שאינם בעלי דירות ומבלי שהוצגו יפויי כוח מטעם בעלי הדירות לחתום בשמם על הסכמה למינוי נתבעת 2: לגבי דירות 1 ו-15 מתנוססת חתימה באמצעות יפויי כוח בלא שיפויי הכוח הוצג, ולגבי דירות 3, 12, 13 ו-16 מופיעות חתימות של אנשים שאינם בעלי דירות בבית.

לא מצאתי כי התובעים ביקשו לקבל לידם במסגרת ההליך שבפני את יפויי הכוח, ומשכך הם מנועים מלטעון כל טענה בקשר לחתימות הנוגעות לדירות 1 ו-15. באשר לדירות 3, 12, 13 ו-16, עיון בפרוטוקול המינוי אכן מעיד כי לגבי דירות אלה מופיעים שמות של אנשים שאינם מופיעים בנסח הרישום כבעלי דירה. טענה זו לא הופרכה ע"י הנתבעים.

לטענת הנתבעים הגב' ורדה צינמון והגב' דליה פורר, בעלות דירות בבית, נתנו יפויי כוח לצורך ייצוגן באסיפה הכללית, נשוא פרוטוקול המינוי, והפנו לנספחים 3 ו-4 לכתב ההגנה. אין בנספחים האמורים כדי לתמוך בטענות אלה: בנספח 3 שני מסמכים, האחד, מיום 16.7.09 החתום לכאורה ע"י הגב' צינמון בו היא נותנת את הסכמתה לניהול הבית בידי נתבעת 2. גב' צינמון לא הופיעה כמי שנכחה בישיבה, נשוא פרוטוקול המינוי, אף לא באמצעות יפויי כוח, ומשכך אין לספור את קולה. המסמך השני, מיום 16.6.10 בו היא נותנת הסכמתה להמשך ההתקשרות עם נתבעת 2, ומסמיכה את מר רודין להצביע בשמה בישיבה הקרובה לבניין. אין במסמך זה כדי להועיל שכן זה ניתן לאחר שכבר נחתם הסכם הניהול עם הנתבעת 2 ועניינו המשך ההתקשרות עם נתבעת 2 (ראה ת'13 ממנו עולה כי ההסכם נחתם ביום 26.6.09). נספח 4 הינו מסמך החתום על ידי הגב' פורר בו היא נותנת את הסכמתה לניהול הבית ע"י נתבעת 2,



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים**

**מס' התיק: 54/10+56/10**

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין  
בנתניה**

ומסמיכה את מר אלכס גורקין לחתום בשמה. לא מצאתי כי מר גורקין חתם בשמה של הגב' פורר בפרוטוקול הישיבה ת'4.

כך או אחרת, אף אם נקבל את טענת התובעים כי נפל פגם בכל הנוגע לחתימות המתייחסות לדירות 1, 3, 12, 13 ו- 16 (ולא היא לגבי דירות 1 ו- 15 כפי שקבעתי לעיל) עדיין קיים רוב להחלטות שהתקבלו בישיבה, נשוא פרוטוקול המינוי, שכן הפרוטוקול נושא חתימות של 7 בעלי דירות נוספים בבית שאין חולק לגביהם כי נתנו הסכמתם להחלטות האמורות.

מכל האמור לעיל עולה, כי ההחלטה בדבר ההתקשרות עם נתבעת 2 התקבלה ברוב הדרוש, ומשכך אין להיעתר למבוקש בסעיפים 4.5 – 4.7.

9. סעד נוסף שהתבקש ע"י התובעים הינו פיצוי כספי עבור נזקים שנגרמו להם, על פי הנטען, בשל התרשלות הנתבעים והתנהגותם הפסולה וחסרת תום הלב בניהול נציגות הבית לרבות בהגשת התביעה ובתשלום אגרות כפולות במכוון. התובעים העמידו את סכום הפיצוי בסך של 10,000 ש"ח הכולל פיצוי בגין עוגמת נפש.

עסקינן בסעד שעילתו מושתת מתחום דיני הנזיקין.

סמכותו של המפקח על רישום המקרקעין מעוגנת בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין. בע"א (ת"א) 1730/90, צ.ה.ר. חברה לפתוח ובנין בע"מ ואח' נ' יום טוב בע"מ (לא פורסם) נקבע ע"י כב' השופטת חיות כדלקמן:

**"מהוראות סעיף 72 (א) לחוק המקרקעין עולה כי קיים קשר ומתאם בין סמכותו של המפקח ובין עילות התביעה המנויות באותו הסעיף. במילים אחרות, המפקח מוסמך לדון אך ורק בעילות לפי התקנון או לפי הסעיפים המנויים בסעיף 72 (א) הנ"ל. סעיף 72 (ג) מרחיב אמנם את מעגל המתדיינים בפני המפקח, כאמור, אך הוא מתנה ומתלה את סמכותו של המפקח לדון בסכסוך בכך שמדובר בסכסוך כאמור בס"ק (א), כלומר בעילת תביעה הצומחת מן התקנון או מן הסעיפים המנויים בסעיף 72(א) הנ"ל".**

עילות מתחום דיני הנזיקין אינן נמנות בין עילות התביעה המנויות בסעיף 72 לחוק המקרקעין ו/או בתקנון הבית, ומשכך המפקח על רישום המקרקעין נעדר כל סמכות עניינית לדון בהם.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 54/10+56/10

בפני המפקחת על רישום מקרקעין  
בנתניה

ראה לעניין זה ד"נ 20/73, שמע נ' סדובסקי ואח', פ"ד כח 730, וכן ע"א 3/98, גרינוולד נ' סילוני ואח', פ"מ נח (2) 118.

למעלה מן הדרוש אציין, כי הטענה לקיומם של "נזקים" נטענה בעלמא ולא הוכחה כלל.

10. אשר על כן, ונוכח כל האמור לעיל, אני דוחה את התביעה, ומורה לתובעים, ביחד ולחוד, לשלם לכל אחד מהנתבעים סך של 1,500 ₪ הוצאות שכר טרחת עורך דין, וזאת בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, ט' בחשון תשע"ב, 06 בנובמבר 2011.

---

אסתי שחל  
מפקחת על רישום מקרקעין  
נתניה